



**PUTUSAN**

Nomor: 007/Pdt.G/2011/PA.Srl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON** umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

**TERMOHON** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 007/Pdt.G/2011/PA.Srl. tanggal 10 Januari 2011, mengemukakan hal-hal sebagai

Hal 1 dari 21 Put No. 007/Pdt.G/2011/PA.Srl.



berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - (Kutipan Akta Nikah Nomor: - Seri: - tanggal 15 Desember 1997;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon di atas selama 13 tahun, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. ANAK I, umur 12 tahun
2. ANAK II, umur 8 tahun
3. ANAK III, umur 5 tahun

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2010 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena:

- a. Bahwa Termohon pernah 1 bulan tidak mau melayani Pemohon seperti masak, mencuci pakaian Pemohon, bahkan tidak bertegur sapa sama sekali padahal tinggal satu rumah tidur pisah ranjang;
- b. Bahwa ketika Pemohon pulang dari kerja Termohon sering tidak ada di rumah pergi



tanpa pamit, pernah Termohon pergi ke -  
bersama anak Termohon yang paling kecil  
ditanya oleh Pemohon kepada anak yang  
diajak oleh Termohon ke - katanya  
bersama laki-laki. Pada hari itu juga  
Termohon tidak pulang ke rumah menginap  
di rumah orang tua Termohon;

c. Bahwa Pemohon bertanya kepada Termohon  
kenapa perginya bersama laki-laki lain,  
kata Termohon buang stres. Pemohon  
tanya, kenapa sudah punya anak 3 masih  
bertingkah, kalau senang sama senang  
kamu mau bilang apa kata Termohon kepada  
Pemohon. Pemohon bilang nikah saja dari  
pada nambah dosa, cepat bikin surat  
talak kata Termohon kepada Pemohon.  
Setelah kejadian itu pisah ranjang;

d. Bahwa kalau disuruh solat Termohon tidak  
mau apalagi mandi wajib tidak pernah,  
masalah kebutuhan rumah tangga tidak ada  
kejujuran. Kalau membeli barang seperti  
perabot rumah tangga tanpa sepengetahuan  
Pemohon. Sehingga kadang datang orang  
tukang kredit menagih ke rumah, Pemohon  
terkejut. Bahwa hasil dari kebun karet  
semuanya dikuasai oleh Termohon.

Hal 3 dari 21 Put No. 007/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Sehingga kebutuhan Pemohon sehari-hari pun misalnya membeli rokok atau membeli jamu minta sama Termohon, itupun harus bertengkar dulu baru dikasih oleh Termohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi bulan Agustus tahun 2010 disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah terhitung 4 bulan lamanya tidak kembali lagi;
5. Bahwa baik sebelum maupun sesudah Pemohon dan Termohon berpisah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga yang baik. Maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;



- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri- sendiri di persidangan ;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat- nasihat agar Pemohon dan Termohon kembali rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2011 dan 16 Februari 2011, yang dimediasi oleh **ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.** namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan mediator kepada Ketua Majelis tanggal 16 Februari 2011 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang inti isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Hal 5 dari 21 Put No. 007/Pdt.G/2011/PA.Srl.



1. Bahwa mengenai identitas, dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 2, semuanya benar;
2. Bahwa mengenai dalil angka 3, benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak bulan Mei 2010;
3. Bahwa mengenai dalil angka 3 huruf a, tidak benar Termohon tidak mau melayani keperluan Pemohon dan tidak bertegur sapa dengan Pemohon. Juga tidak benar saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang, yang benar Pemohon dan Termohon tetap tidur satu ranjang tetapi tidur di kamar anak-anak;
4. Bahwa mengenai dalil angka 3 huruf b, benar Termohon pernah pergi ke Sarolangun bersama laki-laki lain, namun laki-laki tersebut adalah kakak Termohon, dan tidak benar kepergian Termohon tersebut tanpa pamit kepada Pemohon;
5. Bahwa mengenai dalil angka 3 huruf c, benar Termohon pernah berkata kepada Pemohon bahwa Termohon pergi dengan laki-laki lain untuk buang stress, namun Termohon berkata seperti itu karena kesal selalu dimarahi oleh Pemohon. Juga tidak benar Termohon meminta Pemohon membuat surat talak, justru Pemohon yang ingin menceraikan Termohon. Serta tidak benar setelah itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
6. Bahwa mengenai dalil angka 3 huruf d, tidak benar Termohon tidak mau sholat dan tidak mau mandi wajib,



justru Pemohon sendiri yang tidak mau sholat dan tidak mau mandi wajib, sedangkan mengenai masalah kebutuhan rumah tangga, Pemohon telah menyerahkan kepada Termohon sehingga menjadi tanggung jawab Termohon;

7. Bahwa mengenai dalil angka 4, benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2010, namun penyebabnya bukan karena Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon melainkan Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon bahkan pakaian Termohon dilumuri dengan oli dan bensin oleh Pemohon, dan benar sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah;

8. Bahwa mengenai dalil angka 5 benar;

9. Bahwa mengenai keinginan Pemohon menceraikan Termohon, Termohon tidak berkeberatan bercerai dari Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Repliknya secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil angka 3 huruf a, Pemohon tetap sebagaimana dalil permohonan Pemohon, dan Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama satu bulan;

2. Bahwa mengenai dalil angka 3 huruf b, Pemohon tetap sebagaimana dalil permohonan Pemohon yaitu Termohon pergi ke - bersama laki-laki lain dan laki-laki tersebut bukan kakak Termohon karena saat kepergian Termohon ke - tersebut, Pemohon bertemu dengan kakak Termohon;

Hal 7 dari 21 Put No. 007/Pdt.G/2011/PA.Srl.



3. Bahwa mengenai dalil angka 3 huruf c, memang benar Pemohon marah kepada Termohon, namun hal itu disebabkan karena Pemohon kesal dengan Termohon yang tidak bisa membantu Pemohon bekerja padahal hutang Pemohon dan Termohon banyak, Termohon justru sering pergi pagi pulang sore dan sibuk bermain HP;
  4. Bahwa mengenai dalil angka 3 huruf d, memang benar Pemohon telah menyerahkan masalah kebutuhan rumah tangga kepada Termohon, tetapi Termohon tidak pernah berterus terang dan berunding dahulu dengan Pemohon;
  5. Bahwa mengenai dalil angka 4, memang benar Pemohon melumuri pakaian Termohon dengan oli dan bensin, namun hal itu karena Pemohon kesal dengan Termohon yang menolak berhubungan suami istri dengan Pemohon;
- Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil angka 3 huruf a, Pemohon dan Termohon memang tidak tidur satu ranjang selama satu bulan, namun Pemohon dan Termohon tetap melakukan hubungan suami istri;
2. Bahwa mengenai dalil angka 3 huruf c, tidak benar Termohon tidak mau membantu Pemohon bekerja karena Termohon juga bekerja menyadap karet di kebun orang tua Termohon, karena itulah Termohon sering pergi pagi dan pulang sore;





Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti tertulis berupa:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: - Seri: - tanggal 15 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Sarolangun, telah di- *nazzege*l dan dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa, atas bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantahnya;

**B. Saksi- saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah adik ipar Pemohon dan Saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa, rumah Saksi berjarak satu rumah dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu Saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik- baik saja, namun lebih

Hal 9 dari 21 Put No. 007/Pdt.G/2011/PA.Srl.



kurang 2 bulan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, mereka sering bertengkar;

- Bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar bulan Agustus 2010, namun Saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan.;
- Bahwa, menurut cerita Pemohon, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain, namun Saksi sendiri tidak pernah melihat Termohon pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2010 tepatnya pada bulan puasa Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, setahu Saksi, selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan melibatkan Ketua RT, namun tidak berhasil;

Bahwa, kesaksian saksi yang pertama tersebut dibenarkan oleh Pemohon, sedangkan Termohon membantah keterangan Saksi bahwa Termohon berpacaran dengan laki-laki lain;



2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sekaligus Kepala Dusun di tempat Pemohon dan Termohon tinggal, dan jarak rumah Saksi dengan Pemohon dan Termohon sekitar 500 meter;
- Bahwa, setahu Saksi pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik- baik saja, namun sejak bulan Agustus 2010 saat bulan puasa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, Saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa, seluruh kesaksian dari Saksi yang kedua tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan satu orang saksi yaitu **SAKSI I (T)**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

Hal 11 dari 21 Put No. 007/Pdt.G/2011/PA.Srl.



- Bahwa, Saksi adalah adik ipar Termohon dan juga kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Saksi pernah melihat Termohon pulang ke rumah orang tuanya sambil menangis karena bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa, sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu yaitu saat bulan puasa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa, setahu Saksi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon telah diusir oleh Pemohon;
- Bahwa, saat Saksi mendatangi Pemohon di rumahnya untuk menanyakan masalah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Saksi melihat tumpukan pakaian Termohon yang telah dilumuri Pemohon dengan oli dan bensin, dan menurut pengakuan Pemohon, ia melakukan hal tersebut karena sudah telanjur emosi dengan Termohon;
- Bahwa, Saksi bersama keluarga Termohon dan Pemohon beserta Ketua RT setempat telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saat usaha damai tersebut, Pemohon mengatakan Termohon susah diatur, sedangkan Termohon tetap ingin rukun lagi dengan Pemohon namun Pemohon tidak mau;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah datang untuk menjemput Termohon;
- Bahwa, Termohon sering pergi pagi pulang sore, namun



bukannya tanpa tujuan, Termohon pergi untuk menyadap karet di tempat orang tuanya, namun sorenya Termohon pulang ke rumah kediaman bersama;

Bahwa, seluruh kesaksian dari Saksi Termohon tersebut dibenarkan oleh Termohon dan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti selain dari yang telah mereka ajukan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula, yaitu ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan majelis hakim dalam kesimpulannya, kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa, seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap

Hal 13 dari 21 Put No. 007/Pdt.G/2011/PA.Srl.



mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon juga telah menempuh jalur mediasi yang dimediasi oleh **ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.**, Mediator Hakim, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 Februari 2011 dinyatakan gagal. Pada setiap awal persidangan pun majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian, namun juga tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini pada pokoknya adalah karena sejak bulan Mei 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh:

- Termohon selama 1 bulan pernah tidak mau masak dan mencuci pakaian Pemohon, tidak mau bertegur sapa dengan Pemohon, bahkan tidur pisah ranjang;
- Termohon sering pergi tanpa pamit, bahkan pernah pergi ke Sarolangun bersama laki-laki lain, dan ketika Pemohon menanyakan hal tersebut, Termohon justru berkata untuk buang stress dan bahkan



meminta cerai kepada Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang;

- Termohon tidak mau sholat dan tidak pernah mandi wajib, Termohon tidak jujur dalam hal kebutuhan rumah tangga, semua hasil kebun karet dikuasai oleh Termohon, sehingga untuk kebutuhan Pemohon sehari-hari Pemohon meminta kepada Termohon bahkan sampai bertengkar;
- Puncaknya pada bulan Agustus tahun 2010 Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak bulan Mei 2010, namun Termohon membantah penyebab goyahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Menurut Termohon justru Pemohonlah yang selalu marah kepada Termohon dan puncaknya pada bulan Agustus 2010 Pemohon mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama bahkan melumuri pakaian Termohon dengan oli dan bensin, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Pemohon mengakui marah kepada Termohon dan telah melumuri pakaian Termohon dengan oli dan bensin karena kesal dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan

Hal 15 dari 21 Put No. 007/Pdt.G/2011/PA.Srl.



dupliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Termohon semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I (P)** dan **SAKSI II (P)**, sedangkan Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **SAKSI I (T)**;

Menimbang bahwa bukti surat (P) tersebut adalah berupa fotokopi sah kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut berdasarkan pasal 284 dan 285 RBg sah dijadikan sebagai landasan pertimbangan hukum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Desember 1997, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon dan 1 (satu) orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon dan 1 (satu) orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena mereka telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg, secara





formil kedua orang saksi yang diajukan Pemohon dan satu orang saksi yang diajukan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar kesaksian 2 (dua) saksi Pemohon dan 1 (satu) saksi Termohon, di mana saksi pertama yang diajukan Pemohon yang sekaligus orang dekat Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar bahkan pernah melihat pertengkaran tersebut, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon juga mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2010 dan kedua saksi tersebut juga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sedangkan saksi Termohon yang juga merupakan orang dekat Termohon mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah dan juga pernah dua kali mengusahakan perdamaian namun juga tidak berhasil. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik

Hal 17 dari 21 Put No. 007/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon bahwa memang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah, dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan 1 (satu) orang saksi Termohon, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan rumah tangga antara keduanya telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al- Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti- bukti yang cukup, maka berdasarkan



ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan berikut ini;

Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 19 dari 21 Put No. 007/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1432 H oleh Hakim Pengadilan Agama Sarolangun yang terdiri dari **Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.** sebagai Ketua Majelis serta **SULISTIANINGTIAS W., S.H.** dan **YENGKIE HIRAWAN, S.Ag.,M.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **ARMI HERAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**SULISTIANINGTIAS W., S.H.**

**YENGKIE HIRAWAN, S.Ag.,M.Ag.**

Panitera Pengganti

Ttd

**ARMI HERAWATI, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 300.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi



: Rp 5.000,00

Jumlah : Rp 391.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Sarolangun  
ttd

**HAMDI MS., S.Ag.**